



**Reforma Nacional de Revisión, Derogación y Armonización de Leyes
para un Gobierno Transparente de Puerto Rico**

*“Eliminar las estructuras legales que permiten opacidad, privilegios
indebidos y burocracia innecesaria; establecer un sistema jurídico moderno
basado en transparencia, ética pública y responsabilidad ciudadana.”*

Preparado por:

Gilberto Soto Abreu

Presidente y Fundador

PARTIDO PUERTO RICO FLORECE

Versión:

Edición Institucional Profesional

Corregido y editado por:

Iris Nereida Ríos Ramos

Año:

2026 ©

I. Ley de Reforma Integral del Marco Legal Gubernamental

Objetivo

Crear una Comisión Nacional de Revisión Legislativa del Gobierno Reformado que evalúe todas las leyes administrativas vigentes.

La Comisión tendrá la misión de identificar aquellas leyes sean

- obsoletas
- contradictories
- que crean duplicidad de funciones
- que permiten discreción sin supervisión
- que facilitan corrupción o conflictos de intereses
- reglamentos que dificultan la transparencia.

II. Leyes y Áreas que Deben Ser Revisadas

1. Leyes de Contratación Pública

Problema identificado:

El sistema de contratación gubernamental históricamente ha permitido:

- procesos complejos

- excepciones amplias
- contratos otorgados sin suficiente competencia y sin los debidos procesos
- contratos con demasiado tiempo de vigencia sin prever cumplimiento del mismo
- ambigüedad de seguimiento al cumplimiento.

Reforma propuesta:

Derogar disposiciones fragmentadas de contratación y sustituirlas por: Ley Única de Contratación Pública Transparente

Que establezca:

- registro público obligatorio de contratos
- publicación de todos los documentos relacionados
- evaluación independiente de propuestas
- prohibición de contratos por favoritismo
- historial público de suplidores
- evaluación de desempeño de contratistas.

2. Leyes de Exenciones, Incentivos y Beneficios Económicos

Problema: Algunos incentivos económicos pueden carecer de evaluación suficiente sobre:

- beneficio real para el pueblo
- creación de empleos
- retorno de inversión pública.

Reforma: Ley de Responsabilidad de Incentivos Públicos

Toda exención deberá demostrar:

- beneficio económico
- beneficio social
- creación de empleos
- cumplimiento ambiental.

Los incentivos sin resultados serán eliminados.

3. Leyes de Nombramientos y Puestos de Confianza

Problema: Excesiva cantidad de puestos de confianza debilita la profesionalización del Estado.

Reforma: Ley de Profesionalización del Servicio Público

Establecer:

- mayor número de plazas de carrera
- requisitos profesionales
- eliminar puestos de confianza para conservar la transparencia
- evaluación ética
- prohibición de utilizar agencias como recompensa política.

4. Reforma a la Ley de Ética Gubernamental

Puerto Rico cuenta con legislación ética y anticorrupción, incluyendo la Ley 1-2012 y el Código Anticorrupción de 2018. Sin embargo, un Gobierno Reformado requeriría un sistema integrado con mayor capacidad preventiva.

Nueva estructura: Código Integral de Integridad Pública

Debe incluir:

- declaración financiera ampliada de funcionarios
- control de conflictos de interés
- estricta eliminación de regalos y beneficios
- restricciones posteriores al servicio público

- mayor fiscalización preventiva y aplicación inmediata de la ley en casos de corrupción.

5. Reforma de Acceso a Información Pública

La transparencia debe pasar de ser una solicitud ciudadana a convertirse en una obligación automática del Estado. La Ley 141-2019 establece mecanismos de acceso a información pública, pero el Gobierno Reformado establecería un modelo de divulgación permanente.

Crear: Ley de Transparencia Total del Estado

Obligaría a publicar:

- presupuestos
- contratos
- nóminas públicas
- compras
- subastas
- informes de desempeño
- viajes oficiales
- gastos administrativos.

6. Reforma de Corporaciones Públicas

Problema: Algunas corporaciones públicas operan con estructuras administrativas poco integradas al control general del Estado.

Reforma: Cada corporación pública deberá:

- publicar estados financieros
- tener juntas profesionales
- evaluar desempeño
- cumplir normas uniformes de transparencia.

7. Reforma del Sistema de Auditoría Pública

Crear: **Oficina Nacional de Auditoría y Rendición de Cuentas**

Con:

- auditorías preventivas
- auditorías de desempeño
- seguimiento obligatorio de recomendaciones.

8. Eliminación de Duplicidad Legislativa y Administrativa

Crear: **Ley de Simplificación del Estado**

Para derogar:

- programas duplicados
- oficinas con funciones repetidas
- reglamentos innecesarios
- procesos burocráticos sin valor público.

III. Procedimiento para Derogar o Sustituir Leyes

En un Gobierno Reformado, la derogación seguiría un proceso transparente:

Paso 1: Inventario completo de leyes administrativas vigentes.

Paso 2: Evaluación de impacto.

Preguntas:

- ¿Protege derechos?
- ¿Mejora servicios?
- ¿Reduce corrupción?
- ¿Es necesaria?

Paso 3: Clasificación:

Mantener: Leyes efectivas.

Enmendar: Leyes útiles pero deficientes.

Consolidar: Leyes dispersas.

Derogar: Leyes innecesarias o perjudiciales.

IV. Nueva Ley Marco del Gobierno Transparente de Puerto Rico

Como resultado final se aprobaría: “**Ley Marco del Gobierno Transparente, Ético y Eficiente de Puerto Rico**”

Que reuniría:

- Transparencia
- Ética
- Contratación
- Servicio público
- Auditoría
- Gobierno digital
- Participación ciudadana.

V. Declaración Final

Un Gobierno Reformado no puede funcionar con leyes diseñadas para una administración antigua. La transformación del Estado requiere un nuevo

marco jurídico donde cada ley tenga como propósito servir al ciudadano, proteger los recursos públicos y garantizar que el poder público nunca esté por encima del interés colectivo. La ley debe dejar de ser una herramienta de burocracia y convertirse en un instrumento de justicia, transparencia y bienestar para todo Puerto Rico.

Reforma Nacional del Sistema Judicial de Puerto Rico

“Un sistema judicial independiente, transparente, eficiente y accesible para todos los ciudadanos.”

I. Marco Constitucional que debe respetarse

1. Constitución de Puerto Rico – Artículo V: Poder Judicial

Qué establece:

- crea el sistema judicial
- reconoce al Tribunal Supremo como máxima autoridad judicial
- permite la organización de tribunales mediante ley.

Reforma propuesta: No se deroga. Se debe crear una: **Enmienda Constitucional de Transparencia Judicial**

Para establecer principios como:

- acceso público a la información judicial
- evaluación administrativa periódica
- publicación de estadísticas judiciales
- mayor transparencia en procesos administrativos.

II. Ley de la Judicatura del Estado Libre Asociado de Puerto Rico de 2003

Ley Núm. 201-2003. Esta es una de las leyes principales que organiza el sistema judicial.

Áreas a reformar:

1. Administración de Tribunales

Problema: La administración judicial puede ser percibida como distante del ciudadano.

Reforma: Crear: **Ley de Modernización y Transparencia Judicial**

Que establezca:

- informes públicos de funcionamiento
- estadísticas por tribunal
- tiempo promedio de resolución de casos
- casos pendientes
- uso del presupuesto judicial
- evaluación de servicios al ciudadano.

III. Reglamento del Tribunal Supremo de Puerto Rico

El Tribunal Supremo tiene autoridad para adoptar reglas de funcionamiento judicial.

Reforma propuesta: Crear: Reglamento de Transparencia y Rendición de Cuentas Judicial

Que incluya:

- publicación de decisiones en formato accesible
- explicación clara de procesos judiciales
- información pública administrativa
- protocolos uniformes de acceso.

IV. Ley de Ética Judicial y Cánones de Ética Judicial

Problema a evaluar: La ética judicial debe incluir no solamente conducta individual, sino también confianza pública.

Reforma: Crear: Código Integral de Integridad Judicial

Debe incluir:

Transparencia:

- declaraciones de posibles conflictos de interés
- reglas claras sobre relaciones externas
- mayor claridad en recusaciones.

Responsabilidad:

- procesos disciplinarios más claros
- informes estadísticos de querellas
- protección del debido proceso.

V. Ley de Transparencia y Procedimiento Expedito para el Acceso a la Información Pública

Ley Núm. 141-2019. Esta ley reconoce el acceso a información pública y establece procedimientos para solicitar información gubernamental.

Reforma necesaria: Ampliarla para crear: Transparencia Judicial Obligatoria

Que incluya: Publicación automática de:

- presupuesto judicial
- contratos
- compras

- informes administrativos
- estadísticas de casos
- tiempos de espera
- uso de fondos.

VI. Reglas de Procedimiento Civil y Penal

Problema: Los procesos pueden ser demasiado lentos y complejos.

Reforma: Crear: **Código Procesal Judicial Modernizado**

Con:

- digitalización total de expedientes
- calendarios judiciales transparentes
- límites razonables a retrasos
- audiencias virtuales cuando proceda
- notificaciones electrónicas.

VII. Sistema de Nombramientos Judiciales

Área de reforma: Los jueces deben mantener independencia, pero el proceso de selección debe fortalecer la confianza pública. Los mismos

serán electos por el Pueblo mediante votación a través de los proceso de la Comisión Estatal de Elecciones de Puerto Rico.

Reforma: Crear: Comisión Pública de Evaluación Judicial y Elecciones Independientes ara Aspirantes a nombramientos Judiciales.

Antes de un nombramiento:

Evaluar:

- preparación profesional
- historial ético
- experiencia
- capacidad administrativa
- compromiso con acceso a justicia.

Publicar:

- criterios de evaluación
- informes de la comisión.

VIII. Oficina de Administración de los Tribunales

Reforma: Transformarla en: **Agencia Administrativa Judicial Moderna**

Con:

- indicadores de desempeño
- auditorías administrativas
- tecnología avanzada
- servicio al ciudadano.

IX. Digitalización Total de la Justicia

Crear: **Sistema Judicial Digital de Puerto Rico**

Donde el ciudadano pueda:

- consultar expedientes permitidos por ley
- ver calendario de casos
- recibir notificaciones
- solicitar documentos
- ofrecer seguimiento a procesos.

X. Creación de un Observatorio Ciudadano de la Justicia

Nueva ley: **Ley de Participación y Fiscalización Ciudadana Judicial**

Funciones:

- analizar estadísticas
- publicar informes
- medir acceso a justicia
- recomendar mejoras.

Sin interferir con decisiones judiciales

XI. Leyes que podrían requerir revisión, no necesariamente requieren derogación

1. Ley de la Judicatura de 2003

→ Modernizar administración.

2. Reglas de Procedimiento Civil y Penal

→ Reducir atrasos.

3. Reglamentos administrativos del Tribunal Supremo

→ Mayor transparencia.

4. Normas de ética judicial

→ Fortalecer confianza pública.

5. Leyes de acceso a información pública

→ Aplicación específica al Poder Judicial.

XII. Nuevo Modelo Judicial Reformado

El sistema judicial futuro debe basarse en:

Independencia

Los jueces deciden conforme a derecho.

Transparencia

La ciudadanía entiende cómo funciona el sistema.

Rapidez

La justicia llega en tiempo razonable.

Accesibilidad

Toda persona puede defender sus derechos.

Responsabilidad

La administración judicial rinde cuentas.

Declaración Final de la Reforma Judicial

“La justicia no solamente debe ser independiente; también debe ser transparente, accesible y confiable. Un tribunal que administra justicia en nombre del pueblo debe mantener siempre abierta la puerta de la confianza pública.”

“Reforma Nacional de Justicia, Tribunales, Fiscalía, Defensa Pública y Acceso a la Justicia del Gobierno Reformado”

Reforma Nacional del Sistema Judicial de Puerto Rico

Modelo Integral de Transformación Judicial Basado en Transparencia, Independencia, Eficiencia y Confianza Ciudadana

“Construir un sistema judicial independiente, moderno, accesible y transparente donde la justicia sea administrada con integridad, rapidez y respeto absoluto a los derechos de cada ciudadano.”

I. Declaración de Propósito

El Gobierno Reformado reconoce que la justicia es uno de los pilares fundamentales de la democracia. Un sistema judicial estable e íntegro, no solo debe ser independiente de cualquier influencia externa, sino también transparente en su administración, eficiente en sus procesos y accesible para toda persona. La reforma judicial tendrá como propósito fortalecer la confianza pública mediante mejores estructuras administrativas, mayor transparencia, modernización tecnológica y mecanismos efectivos de responsabilidad institucional.

El nuevo modelo judicial se fundamentará en cuatro principios esenciales:

1. Independencia Judicial

Los jueces decidirán únicamente conforme a la Constitución, las leyes y la evidencia presentada.

2. Transparencia Judicial

La ciudadanía tendrá acceso a información administrativa y estadística del sistema judicial.

3. Eficiencia Judicial

Los procesos deberán resolverse dentro de tiempos razonables.

4. Confianza Ciudadana

La justicia deberá ser entendida, respetada y accesible para todos.

II. Marco Legal Actual que será Evaluado

La transformación del Sistema Judicial de Puerto Rico requerirá revisar, armonizar y modernizar las siguientes estructuras legales:

1. Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico

Artículo V – Poder Judicial

Situación actual:

Establece:

- La existencia del Poder Judicial
- La organización de los tribunales
- La autoridad del Tribunal Supremo.

Reforma propuesta:

No se elimina la independencia constitucional.

Se propone una: **Enmienda Constitucional de Transparencia y Responsabilidad Judicial**

Para establecer como principios constitucionales:

- Transparencia administrativa del Poder Judicial
- Publicación de informes de funcionamiento
- Acceso ciudadano a información judicial
- Evaluación administrativa continua.

2. Ley de la Judicatura del Estado Libre Asociado de Puerto Rico

Ley Núm. 201-2003

Función actual:

Organiza:

- Tribunal Supremo
- Tribunal de Apelaciones
- Tribunal de Primera Instancia
- Administración de Tribunales.

Reforma propuesta:

Sustituirla por: **Ley Orgánica del Sistema Judicial Transparente y Eficiente de Puerto Rico**

Esta nueva ley establecerá:

A. Nueva estructura administrativa judicial

Crear: **Consejo Administrativo Judicial de Puerto Rico**

Responsable de:

- planificación
- presupuesto
- modernización

- estadísticas
- calidad de servicios.

Sin intervenir en decisiones judiciales.

B. Sistema Nacional de Evaluación Judicial Administrativa

Medirá:

- tiempo de resolución de casos
- cantidad de casos pendientes
- funcionamiento de salas
- acceso ciudadano
- uso eficiente del presupuesto.

3. Reglamento del Tribunal Supremo de Puerto Rico

Situación actual:

Regula procedimientos internos y administrativos.

Reforma propuesta: Crear: **Reglamento Uniforme de Transparencia Judicial**

Que obligue a publicar:

- informes administrativos
- estadísticas judiciales
- presupuesto
- contratos
- procesos de compras
- datos de funcionamiento institucional

4. Oficina de Administración de los Tribunales (OAT)

Situación actual: Administra aspectos operacionales del sistema judicial.

Reforma propuesta: Transformarla en: **Administración Judicial Moderna de Puerto Rico**

Con divisiones especializadas:

División de Tecnología Judicial

Responsable de:

- expediente digital
- notificaciones electrónicas
- acceso remoto.

División de Calidad Judicial

Responsable de:

- medición de servicios
- encuestas ciudadanas
- mejoras administrativas.

División de Planificación y Estadísticas

Responsable de:

- datos públicos
- informes periódicos
- proyecciones de necesidades.

5. Ley de Transparencia y Procedimiento Expedito para el Acceso a la Información Pública

Ley Núm. 141-2019

Situación actual: Garantiza acceso a información pública.

Reforma propuesta: Crear un capítulo especial: **Transparencia del Poder Judicial**

Incluyendo publicación automática de:

- presupuesto judicial
- gastos administrativos
- contratos
- compras
- informes de desempeño
- estadísticas de casos.

Respetando:

- privacidad
- seguridad
- confidencialidad legal.

6. Código Anticorrupción para el Nuevo Puerto Rico

Ley Núm. 2-2018

Situación actual: Establece normas anticorrupción.

Reforma propuesta: Crear: **Sistema de Integridad Judicial**

Incluyendo:

- prevención de conflictos de interés
- protocolos de transparencia

- educación ética
- informes institucionales.

7. Cánones de Ética Judicial

Situación actual: Regular conducta de jueces.

Reforma propuesta: Crear: **Código Integral de Ética y Responsabilidad Judicial**

Incluyendo:

- claridad en conflictos de interés
- procesos disciplinarios transparentes
- estadísticas públicas de querellas.
- protección al debido proceso.

8. Reglas de Procedimiento Civil

9. Reglas de Procedimiento Criminal

Problemas identificados:

- retrasos
- procesos complejos

- acumulación de casos.

Reforma propuesta: Crear: **Código Procesal Judicial Moderno**

Con:

- expedientes digitales
- calendarios públicos
- manejo electrónico de casos
- resolución alternativa de conflictos
- medidas contra retrasos injustificados.

10. Sistema de Nombramientos Judiciales

Reforma propuesta:

Crear: **Comisión Independiente de Evaluación Judicial**

Antes de recomendar nombramientos:

Evaluará:

- preparación académica
- experiencia jurídica
- historial profesional

- ética
- capacidad administrativa.

Publicará:

- criterios utilizados
- informes de evaluación.

III. Nuevas Leyes Necesarias para el Modelo Reformado

1. Ley de Transparencia Judicial Total

Garantizará:

- información pública.
- rendición de cuentas.
- datos abiertos.

2. Ley de Justicia Digital de Puerto Rico

Establecerá:

- Tribunal electrónico
- Expediente digital
- Servicios en línea.

3. Ley de Acceso Universal a la Justicia

Garantizará:

- defensa pública fortalecida
- servicios legales comunitarios
- asistencia a personas vulnerables.

4. Ley de Evaluación y Calidad del Sistema Judicial

Crear:

- indicadores nacionales
- auditorías administrativas
- informes públicos.

IV. Proceso de Transformación Legal

La reforma se realizará mediante:

Primera Fase: Inventario de todas las leyes y reglamentos judiciales.

Segunda Fase: Clasificación:

Mantener: Normas necesarias.

Enmendar: Normas útiles pero incompletas.

Consolidar: Normas dispersas.

Derogar: Normas obsoletas.

V. Modelo Judicial Final del Gobierno Reformado

El nuevo sistema tendrá: **Tribunal independiente:**

Sin interferencia política.

Administración transparente:

Con información pública.

Justicia rápida:

Con procesos modernos.

Justicia accesible:

Disponibile para todos.

Justicia confiable:

Basada en integridad.

Declaración Final del Nuevo Sistema Judicial Reformado

“La independencia judicial protege la justicia; la transparencia protege la confianza; la eficiencia protege el derecho ciudadano a una resolución justa y oportuna. Un sistema judicial verdaderamente democrático debe ser independiente al decidir, transparente al administrar y humano al servir.”

Este es el compromiso del Gobierno Reformado:

Construir un sistema judicial donde cada ciudadano pueda confiar en que la justicia funciona con integridad, igualdad y respeto.” “Toda ley que otorgue poder público debe establecer límites claros, controles efectivos, transparencia obligatoria y mecanismos de rendición de cuentas.”

Evaluación del Marco Legal de Puerto Rico para un Gobierno Transparente y un Sistema Judicial Reformado

I. Ley de la Judicatura del Estado Libre Asociado de Puerto Rico

Ley Núm. 201-2003

Propósito actual: Organiza la estructura del Poder Judicial:

- Tribunal Supremo
- Tribunal de Apelaciones
- Tribunal de Primera Instancia
- Administración de Tribunales.

Evaluación Reformada Debilidades a evaluar y erradicar

1. Administración con limitada fiscalización ciudadana

Aunque la independencia judicial es necesaria, la administración del sistema debe tener mayor apertura en:

- presupuesto
- estadísticas
- manejo administrativo
- tiempos de resolución.

Reforma propuesta: Sustituir por: Ley Orgánica del Sistema Judicial Transparente, Independiente y Eficiente

Debe incluir:

Transparencia obligatoria:

Publicar:

- cantidad de casos pendientes
- tiempo promedio de resolución
- uso del presupuesto
- contratos administrativos
- indicadores de desempeño.

II. Reglamento del Tribunal Supremo de Puerto Rico

Evaluación: El Tribunal Supremo tiene autoridad reglamentaria sobre procesos judiciales.

El reto de un Gobierno Reformado sería crear un balance: **Independencia judicial + transparencia administrativa.**

Reforma propuesta: Crear: Reglamento de Administración Judicial Transparente

Que establezca:

- informes administrativos anuales
- métricas públicas
- protocolos uniformes
- auditorías administrativas externas.

III. Ley Núm. 141-2019

Ley de Transparencia y Procedimiento Expedito para el Acceso a la Información Pública

La ley establece un procedimiento uniforme para solicitar información pública y reconoce que la información gubernamental se presume accesible, con las excepciones legales correspondientes.

Evaluación Reformada

Fortalezas:

- reconoce el derecho ciudadano a información
- establece oficiales de información
- crea mecanismos de solicitud.

Debilidades a corregir:

- El ciudadano todavía debe solicitar mucha información que debería estar publicada automáticamente.
- Puede existir interpretación discrecional sobre qué información divulgar.

Ley de Transparencia Total del Estado

Cambiar el modelo:

Antes: Ciudadano pide información.

Después: Gobierno publica información automáticamente.

Debe incluir:

- contratos
- compras
- nóminas
- subastas
- presupuesto
- resultados de agencias.

IV. Ley Núm. 2-2018

Código Anticorrupción para el Nuevo Puerto Rico

Esta ley estableció una política pública de cero tolerancia a la corrupción, creó mecanismos interagenciales y fortaleció protecciones relacionadas con denuncias.

Evaluación Reformada

Fortalezas:

- reconoce la corrupción como problema institucional.
- incluye mecanismos preventivos.

Áreas de reforma:

Problema: Muchas leyes anticorrupción se enfocan en castigar después del delito. Un Gobierno Reformado debe prevenir antes.

Reforma propuesta: Código Integral de Integridad Pública

Debe incluir:

- evaluación de riesgo de corrupción en cada agencia
- auditorías preventivas
- control de conflictos de interés
- registro público de reuniones con cabilderos
- control de regalos y beneficios

- protección ampliada a denunciantes.

Ley Orgánica de la Oficina de Ética Gubernamental

Evaluación: Debe pasar de un modelo principalmente disciplinario a uno preventivo.

Reforma propuesta: Crear: **Sistema Nacional de Integridad Pública**

Con:

- educación ética obligatoria
- certificación anual de funcionarios
- evaluación de conflictos de interés
- informes públicos.

VI. Leyes de Contratación Pública

Problema estructural: El área de contratación gubernamental es una de las más sensibles a:

- favoritismo
- falta de competencia
- contratos innecesarios
- falta de seguimiento.

Reforma propuesta: Crear: Código Único de Contratación Pública Transparente

Debe eliminar la dispersión de normas y establecer:

- Plataforma digital única
- Registro de contratistas
- Historial de cumplimiento
- Publicación completa de contratos
- Evaluación posterior del beneficio público.

VII. Leyes de Municipios Autónomos

Evaluación: La autonomía municipal es importante, pero debe acompañarse de:

- uniformidad fiscal
- auditorías
- transparencia.

Reforma propuesta: Ley de Gobierno Municipal Responsable

Incluye:

- presupuesto abierto

- compras transparentes
- evaluación financiera
- capacitación administrativa obligatoria.

VIII. Leyes de Nombramientos Públicos

Problema: El exceso de puestos de confianza afecta la profesionalización.

Reforma propuesta: Ley de Servicio Público Profesional

Establecer:

- mayor cantidad de empleados de carrera
- mérito como base de ascenso
- límites a puestos de confianza
- evaluaciones periódicas.

IX. Nueva Clasificación de Leyes

Leyes que deben mantenerse: Porque protegen derechos:

- transparencia
- acceso a información
- derechos constitucionales.

Leyes que deben enmendarse: Porque necesitan más controles:

- judicatura
- ética
- contratación
- administración pública.

Leyes que deben consolidarse: Porque están fragmentadas:

- compras
- administración
- supervisión
- fiscalización.

Leyes que deben derogarse: Aquellas que:

- creen privilegios particulares
- permitan excepciones sin justificación
- dupliquen funciones
- impidan transparencia.

X. Nueva Ley Marco del Gobierno Transparente de Puerto Rico

Como resultado final se aprobaría: **“Ley Marco de Integridad, Transparencia y Responsabilidad Pública del Gobierno Reformado”**

Esta ley sería la columna vertebral para:

- Rama Ejecutiva
- Rama Legislativa
- Rama Judicial
- Municipios
- Corporaciones públicas.

Declaración Final de la Reforma Legal

“Ningún poder público debe operar sin límites, controles y transparencia.

La independencia protege la justicia; la fiscalización protege al ciudadano; y la transparencia protege la democracia.” El Gobierno Reformado no busca crear más leyes, sino crear mejores leyes: leyes claras, simples, justas y diseñadas para que el poder siempre esté sujeto al interés del pueblo.

“Código General de Transparencia, Ética Pública y Control Anticorrupción del Gobierno Reformado de Puerto Rico”

“Una ley marco para garantizar que el poder público sea ejercido con integridad, transparencia, responsabilidad y siempre al servicio del pueblo.”

Preámbulo

El Gobierno Reformado de Puerto Rico reconoce que la confianza ciudadana constituye la base esencial de una democracia saludable. El poder público no pertenece a quienes ocupan cargos gubernamentales; pertenece al pueblo. Los funcionarios y empleados públicos son administradores temporales de esa confianza y tienen la obligación de ejercer sus responsabilidades con honestidad, eficiencia y absoluta transparencia. Este Código General establece un sistema integrado de prevención, fiscalización y sanción contra la corrupción pública, sustituyendo la fragmentación de normas existentes por un marco uniforme aplicable a:

- Rama Ejecutiva
- Rama Legislativa
- Rama Judicial en sus aspectos administrativos.

- Municipios
- Corporaciones públicas
- Instrumentalidades del Estado
- Todo organismo que administre fondos públicos.

TÍTULO I Disposiciones Generales

Artículo 1 Nombre de la Ley

Esta legislación se conocerá como: **“Código General de Transparencia, Ética Pública y Control Anticorrupción del Gobierno Reformado de Puerto Rico”**.

Artículo 2 Propósito

Este Código tiene como propósito:

1. garantizar transparencia absoluta en la gestión pública
2. prevenir actos de corrupción antes de que ocurran
3. establecer controles efectivos sobre el uso de fondos públicos
4. fortalecer la ética de los servidores públicos
5. proteger la confianza ciudadana
6. crear mecanismos permanentes de fiscalización.

Artículo 3 Principios Fundamentales

Toda actuación gubernamental estará basada en:

Transparencia

El pueblo tiene derecho a conocer cómo se toman las decisiones públicas.

Integridad

Todo funcionario debe actuar correctamente en beneficio colectivo.

Rendición de cuentas

Toda persona que administre recursos públicos debe responder por sus decisiones.

Prevención

El Estado debe identificar riesgos antes de que ocurra corrupción.

Igualdad

Las normas aplicarán sin privilegios ni excepciones injustificadas.

TÍTULO II Sistema Nacional de Integridad Pública

Artículo 4 Creación del Sistema Nacional de Integridad Pública

Se crea un sistema integrado compuesto por:

1. Oficina Nacional de Integridad Pública

Responsable de:

- política anticorrupción
- educación ética
- evaluación preventiva
- coordinación institucional.

2. Oficina de Auditoría Preventiva del Estado

Responsable de:

- revisar procesos de alto riesgo
- evaluar contratos
- identificar aspectos vulnerables administrativos.

3. Registro Público de Integridad Gubernamental

Contendrá:

- declaraciones éticas
- conflictos de interés reportados
- certificaciones de cumplimiento
- historial administrativo permitido por ley.

TÍTULO III Ética del Servidor Público

Artículo 5 Código Universal de Conducta Pública

Todo funcionario deberá cumplir:

Honestidad

No utilizará su cargo para beneficio personal.

Imparcialidad

No favorecerá personas, empresas o grupos particulares.

Responsabilidad

Responderá por sus decisiones administrativas.

Servicio

Tratará al ciudadano con respeto y dignidad.

Artículo 6 Conflictos de Intereses

Todo servidor público deberá revelar:

- relaciones económicas relevantes
- participaciones empresariales
- beneficios recibidos
- posibles incompatibilidades.

Prohibiciones:

Queda prohibido:

- Intervenir en decisiones donde exista beneficio personal
- Utilizar información pública privilegiada
- Favorecer familiares o asociados
- Recibir beneficios indebidos.

TÍTULO IV Transparencia Total del Gobierno

Artículo 7 Principio de Publicación Automática

El Gobierno no esperará que el ciudadano solicite información. Toda agencia deberá publicar semestralmente:

- presupuesto
- gastos
- contratos
- compras
- subastas
- nóminas conforme a ley
- resultados de desempeño
- informes administrativos.

Artículo 8 Portal Único de Transparencia Pública

Se crea una plataforma digital donde estará disponible:

- información financiera
- contratación pública
- proyectos gubernamentales
- indicadores de desempeño.

TÍTULO V Reforma del Sistema de Contratación Pública

Artículo 9 Código Único de Contratación Transparente

Todo contrato público deberá cumplir:

- publicidad del proceso
- competencia abierta
- evaluación objetiva
- justificación económica
- supervisión posterior.

Artículo 10 Registro Nacional de Contratistas

Toda empresa que contrate con el Gobierno deberá tener:

- historial de cumplimiento
- certificación ética
- información corporativa
- registro de sanciones aplicables.

TÍTULO VI Protección contra Corrupción

Artículo 11 Protección al Denunciante Público

El Estado garantizará protección contra:

- represalias laborales
- hostigamiento
- discriminación.

Toda denuncia será evaluada mediante procesos confidenciales.

Artículo 12 Denuncias Ciudadanas

Toda persona podrá informar:

- fraude
- mal uso de fondos
- conflictos de interés
- abuso de poder.

Se establecerán mecanismos:

- digitales
- telefónicos
- presenciales.

TÍTULO VII Control del Poder Administrativo

Artículo 13 Límites a la Discreción Gubernamental

Toda autoridad administrativa deberá estar acompañada de:

- criterios claros
- procedimientos escritos

- justificación documentada
- supervisión independiente.

Ningún funcionario podrá ejercer poder discrecional sin controles.

Artículo 14 Prohibición de Decisiones Secretas

Toda decisión pública deberá contener:

- base legal
- justificación
- responsable
- evidencia utilizada.

TÍTULO VIII Reforma de la Fiscalización Pública

Artículo 15 Auditorías Permanentes

Toda agencia deberá someterse a:

- Auditorías financieras
- Auditorías administrativas
- Auditorías de desempeño.

Artículo 16 Seguimiento Obligatorio

Las recomendaciones de auditoría deberán:

- tener fecha de cumplimiento
- tener responsable asignado
- ser informadas públicamente.

TÍTULO IX Gobierno Digital y Control Tecnológico

Artículo 17 Plataforma Digital Anticorrupción

Se establecerá un sistema tecnológico para:

- detectar irregularidades
- analizar contratos
- identificar patrones de riesgo
- facilitar fiscalización ciudadana.

TÍTULO X

Responsabilidad de Funcionarios Públicos

Artículo 18 Responsabilidad Administrativa

Todo funcionario responderá por:

- negligencia grave
- incumplimiento de controles
- uso indebido de recursos
- ocultar información.

Artículo 19 Separación del Cargo por Violaciones Graves

Cuando exista evidencia suficiente de violaciones graves, podrán activarse procedimientos administrativos conforme al debido proceso.

TÍTULO XI Educación Ética Nacional

Artículo 20 Todo servidor público deberá recibir capacitación obligatoria sobre:

- ética
- transparencia
- manejo de fondos públicos
- prevención de corrupción
- derechos ciudadanos.

TÍTULO XII Armonización de Leyes Existentes

Este Código revisará y armonizará:

- Ley de Ética Gubernamental
- Código Anticorrupción
- Ley de Transparencia
- Normas de contratación pública
- Reglamentos administrativos
- Leyes municipales relacionadas.

Cuando existan contradicciones, prevalecerán los principios de:

- transparencia
- integridad
- rendición de cuentas.

TÍTULO XIII Comisión de Revisión Permanente

Se crea una comisión encargada de:

- Evaluar nuevas vulnerabilidades
- Recomendar cambios legales
- Revisar procesos gubernamentales

- Proponer mejoras.

Declaración Final del Código

El Gobierno Reformado de Puerto Rico establece que la corrupción no es solamente un delito contra el Estado; es una violación contra el derecho del pueblo a recibir servicios dignos, oportunidades justas y una administración honesta de sus recursos. El poder público debe estar siempre limitado por la ley, guiado por la ética y supervisado por la ciudadanía. **Este Código General representa el compromiso de construir un** Gobierno donde la transparencia sea una obligación, la integridad sea una norma y la confianza del pueblo sea el mayor patrimonio del Estado.

Un Gobierno limpio, responsable y transparente no es una aspiración; es una obligación democrática.